

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 환경친화적 자동차 충전시설 설치 및 개방 불철저
2. 소관부점 : 캠프인재개발원, 경영지원실, 남부개발처, 중부
개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처, 7개
지역본부¹⁾
3. 내 용 :

가. 업무개요

캠프인재개발원은 「업무분장세칙」 제9조 제3호에 따라 시설물 관리 및 대관업무를 수행하고 있으며

경영지원실은 같은 세칙 제10조 제1항 제1호에 따라 각종 행정업무를 수행하고 있으며

남부개발처, 수도권동부개발처는 각각 같은 세칙 제31조 제4호 및 제33조 제2호에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리 업무를 수행하고 있으며

중부개발처는 같은 세칙 제32조 제3호 및 제5호에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리, 유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및

1) 충전시설이 설치된 지역본부: 경기, 광주전남, 인천, 전북, 경남, 강원, 충북

관리(임대 포함)·처분(㉠㉠㉠㉠㉠ 관리업무 포함) 업무를 수행하고 있으며

수도권서부개발처는 같은 세칙 제34조 제3호 및 제5호에 따라 공공 개발 건축·개발부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리 및 유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및 관리(임대 포함)·처분(㉠㉠㉠㉠ 관리업무 포함) 업무와 공공개발본부 공통업무 중 임대·시설에 대한 총괄·조정 업무²⁾를 수행하고 있으며

경기지역본부 등 7개 지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제1호 라목에 따라 업무용부동산의 임대차, 시설물 설치, 영선 및 각종 부대 업무 등 관리업무를 수행하고 있다.

나. 충전시설 설치 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(이하 “친환경 자동차법”이라 한다) 제11조의2 제1항에 따르면 각 호³⁾의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설의 소유자(해당시설에 대한 관리의무자가 따로 있는 경우에는 관리자를 말한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 대상시설에 환경친화적 자동차 충전시설(이하 “충전시설”이라 한다) 및 전용주차구역을 설치하도록 되어 있으며

2) 관계문: ‘공공개발본부 공통업무 처리 전담부서 운영방안 수립·시행’ 이사 전결(공공개발기획처-3635, 2022. 12. 9.)

3) 1. 공공건물 및 공중이용시설

2. 공동주택

3. 특별시장·광역시장, 도지사 또는 특별자치도지사, 특별자치시장, 시장·군수 또는 구청장이 설치한 주차장

4. 그 밖에 환경친화적 자동차의 보급을 위하여 설치할 필요가 있는 건물·시설 및 그 부대시설

대통령령으로 정하는 시설은 같은 법 시행령 제18조의5에 따라 각 호4)에 해당하는 시설로서 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수가 50개 이상인 시설 중 환경친화적 자동차 보급현황·보급 계획·운행현황 및 도로여건 등을 고려하여 시·도의 조례로 정하는 시설로 정하고 있다.

이와 관련하여 같은 법 시행령 제18조의7 제2항에 따르면 법 제11조의2 제1항에 따라 설치해야 하는 충전시설의 수는 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정하도록 되어 있으며 다만, 기축시설(2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설)의 경우에는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정하도록 되어 있다.⁵⁾

따라서 친환경 자동차 관련 시설의 저변 확대를 위해 공사는 소유 하거나 관리하고 있는 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설에 대하여 기축시설이 아닌 경우 100분의 5 이상의 범위에서, 기축시설일 경우에는 총주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정하는 기준에 따라 충전시설을 설치하여야 한다.

4) 가. 제1종 근린생활시설 나. 제2종 근린생활시설 다. 문화 및 집회시설 라. 판매시설
마. 운수시설 바. 의료시설 사. 교육연구시설 아. 운동시설 자. 업무시설

5) 친환경자동차법 시행령 제11조의4(시정명령 등) ① 관할 시장·군수·구청장은 제11조의2제1항 및 제2항을 위반하여 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 아니하거나 설치 기준에 맞지 아니하게 설치한 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다.

제11조의5(이행강제금) ① 시장·군수·구청장은 제11조의4제1항에 따라 시정명령을 받고 기간 이내에 그 명령을 이행하지 아니한 자에게는 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역의 설치 비용 등을 고려하여 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사가 소유하거나 관리하고 있는 시설에 대하여 충전시설 설치 실태를 점검한 결과

공사가 소유하고 있는 시설의 경우 [표 9]와 같이 총 10개 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설은 □□□□□□ 등 4개이며, △△△△△△△의 경우 총주차대수가 214개로 충전시설 설치 법정기준은 4개 인데도 2개만 설치되어 있는 등

공사가 소유한 △△△△△△△△(2개 부족), ◇◇◇◇◇◇(2개 부족) 등 2개 시설에서 충전시설 설치 법정기준을 준수하고 있지 않는 것으로 확인 되었다.

[표 9] 공사 소유* 시설 충전시설 설치 현황

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	충전시설(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

공사가 공공개발 업무 등으로 관리하고 있는 시설의 경우 모두 기축시설로 총 43개 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설은 [표 10]과 같이 27개이며, 수도권서부개발처 소관 ●●●●●의 경우 총주차대수는 302개로 충전시설 설치 법정기준은 6개인데도 4개만 설치되어 있어 법정기준을 준수하고 있지 않는 것으로 확인되었다.

[표 10] 공사 관리 시설 충전시설 설치 현황(총주차대수 50개 이상)

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	자동차 충전시설(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	자동차 충전시설(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

다. 충전시설 개방 및 후속조치 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

친환경자동차법 제11조의2 제11항에 따르면 국가, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관의 장은 소관 업무의 수행 또는 보안 등에 지장이 없는 범위에서 해당 기관이 구축·운영하는 충전시설을 개방하고, 개방하는 충전시설의 위치, 개방시간 및 이용조건 등의 정보를 공개하도록 되어 있으며

같은 법 시행령 제18조의9 제2항에 따르면 법 제11조의2 제11항에 따라 충전시설을 개방해야 하는 자는 해당 충전시설이 구축된 시설이 보안, 안전관리 또는 업무수행 등의 사유로 일반 공중이 출입하기에 적합하지 않은 경우로서 관할 시장·군수·구청장(이하 “지자체”라 한다)이 충전시설의 개방이 타당하지 않다고 인정하는 경우 등⁶⁾에 해당하는 경우에는 그 전부 또는 일부를 개방하지 않을 수 있도록 되어 있다.

- 6) 1. 「통합방위법」 제21조제4항에 따라 지정된 국가중요시설 또는 「보안업무규정」 제32조제1항에 따라 지정된 국가보안시설인 경우
 2. 해당 기관 외의 자가 소유한 시설에 구축되거나 해당 기관 외의 자와 공동으로 운영하고 있는 경우로서 관할 시장·군수·구청장이 충전시설의 개방이 곤란하다고 인정하는 경우
 3. 그 밖에 보안, 안전관리 또는 업무수행 등의 사유로 일반 공중이 출입하기에 적합하지 않은 경우로서 관할 시장·군수·구청장이 충전시설의 개방이 타당하지 않다고 인정하는 경우

또한 같은 법 시행령 제18조의9 제3항 및 제4항에 따르면 충전시설을 개방하는 자는 개방 사실을 알리는 표지(이하 “개방표지”라 한다)를 외부에서 알 수 있는 위치에 부착하도록 되어 있고 개방하는 충전시설의 위치와 개방시간, 이용조건·절차·방법 및 대가 등(이하 “개방정보”라 한다)을 정보통신망을 통하여 공개하고, 관할 지자체에게 통보하도록 되어 있다.

따라서 국민이 친환경 자동차 충전시설을 편리하게 이용할 수 있도록 공사는 공공기관으로서 충전시설에 대해 적극적으로 개방하고 개방표지 외부 부착, 개방정보 정보통신망⁷⁾ 공개, 관할 지자체에 통보 등의 적절한 조치를 해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사 소유하거나 관리하고 있는 시설에 설치된 충전시설 개방 등 운영 실태를 점검한 결과

공사가 소유하고 있는 시설의 경우 [표 11]과 같이 총 11개 시설 모두 충전시설이 설치되어 있었는데

경기지역본부 등 5개 시설은 관할 지자체의 미개방 인정 없이 충전시설을 개방을 하지 않고 있었고, ▲▲▲▲▲▲▲ 등 5개 시설은 충전시설을 개방하고 있었으나 외부에 개방표지를 부착하지 않고 있었으며 개방정보도 관할 지자체에 통보하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

7) 산업통상자원부 자동차과에 유선 문의한 결과 각 기관 홈페이지를 지칭한다고 답변

[표 11] 공사 소유* 시설 충전시설 개방 현황

순번	관리부점	시설명	자동차 충전시설			
			설치대수	위치	개방유무	개방표지

“기재 생략”

한편 지역본부의 시설관리는 지역본부 소관 업무이나 경영지원실에서는 정부의 ESG정책 및 저공해자동차 구매의무 이행을 위해 2022년 4월 8개 지역본부 등에 충전시설 설치를 일괄 진행하였는데 공공기관에 설치된 충전시설은 개방해야 한다는 관계 법령⁸⁾을 인지하지 못하고 충전시설을 2022년 12월까지만 개방하고 이후에는 업무용차량으로만 이용한다고 안내⁹⁾한 사실이 확인되므로 충전시설이 설치된 지역본부에서 충전시설을 개방하고 운영하는 데에 어려움이 없도록 지원할 필요가 있었고

8) 친환경자동차법 제11조의2 제11항 2021. 7. 27. 신설

9) ‘지역본부 및  급속 전기충전기 설치 진행 안내’(경영지원실-5826, 2022. 4. 1.)

충전시설이 설치된 지역본부도 개방을 적극적으로 검토하되, 주차 시설이 협소하고 향후 공사 업무용 차량이 전기자동차로 변경되어 충전시설 활용 증가가 예상되는 점 등을 고려하여 일부 개방 또는 지자체에 개방 예외 인정을 받는 등 상황에 맞게 적절하게 조치할 필요가 있었다.

또한 개방정보도 정보통신망을 통하여 공개되지 않고 있었는데 각종 행정업무 담당부점인 경영지원실에서 전체 개방정보를 취합하여 적절한 통신망을 통하여 공개하고 정부정책 협력과 국민 편익을 위해 전기차 충전시설 찾기로 가장 잘 알려진 환경부에서 운영하는 무공해차통합누리집(<https://ev.or.kr>)에도 표시될 수 있게 제공할 필요가 있었다.

공사가 공공개발 업무 등으로 관리하고 있는 시설의 경우 [표 12]와 같이 총 43개 중 31개 시설에 충전시설이 설치되어 있었는데

수도권동부개발처 소관      등 5개 시설은 관할 지자체의 미개방에 대한 인정 없이 개방을 하지 않고 있었고, 남부 개발처 소관        등 26개 시설은 충전시설을 개방하고 있었으나 외부에 개방표지를 부착하지 않고 있었으며 개방 정보도 관할 지자체에 통보하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

또한 개방정보가 정보통신망을 통하여 공개되지 않고 있었는데 공공개발본부 임대시설 총괄부점인 수도권서부개발처에서 전체 개방 정보를 취합하여 적절한 통신망을 통하여 공개하고 환경부에서 운영하는 무공해차통합누리집에도 표시될 수 있게 제공할 필요가 있었다.

[표 12] 공사 관리 시설 충전시설 개방 현황

순번	관리부점	시설명	자동차 충전시설			
			설치대수	위치	개방유무	개방표지

“기재 생략”

[소관부점 의견] 캠프인재개발원, 경영지원실, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처, 7개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며,

캠프인재개발원은 법정기준 맞게 충전시설을 설치하고, 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 지자체에 통보 하겠다고 하였다.

경영지원실은 공사 소유 시설에 설치된 충전시설에 대하여 운영 등을 지원하고 개방정보를 공사 홈페이지를 통해 공개하고 외부에 부착하는 개방표지판 시안 제작을 검토하겠다고 하였다.

남부개발처 및 중부개발처는 개방하고 있는 충전시설에 대해 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 지자체에 통보 하겠다고 하였다.

수도권동부개발처는     의 충전시설에 대하여 개방을 적극 검토하겠다고 하였으며 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 지자체에 통보 하겠다고 하였다.

수도권서부개발처는     ,     에 법정기준 맞게 충전시설을 설치하고 특히    의 경우 국민 이용 편의성 제고를 위해 신규 설치 분은 물론 기존 지하에 설치된 충전시설을 지상으로 설치하는 방안을 검토하겠다고 하였으며, 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 지자체에 통보하고 전체 관리시설에 설치된 충전시설을 ‘    ’ 사이트를 통해 공개하는 것을 검토 하겠다고 하였다.

경남지역본부 및 강원지역본부는 개방하고 있는 충전시설에 대해 개방표지 부착 및 개방정보 지자체 통보를 하겠다고 하였다.

경기지역본부, 광주전남지역본부, 인천지역본부, 전북지역본부, 충북지역본부는 개방하고 있지 않은 충전시설에 대하여 개방을 적극 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

캠코인재개발원은 관련 법령에 따라 조속한 시일내에 부족한 충전시설을 설치하고,(시정) 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 지자체에 통보하시기 바랍니다.
(통보)

경영지원실장은 공사 소유시설에 설치된 충전시설이 적절하게 운영될 수 있도록 지원하고, 개방정보를 정보통신망을 통하여 공개하고 환경부에서 운영하는 무공해차통합누리집에 제공하시기 바랍니다.
(통보)

남부개발처장 및 중부개발처장은 관련 법령에 따라 개방하고 있는 충전시설에 대해 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 관할 지자체에 통보하시기 바랍니다.(통보)

수도권동부개발처장은 관련 법령에 따라      의 충전시설에 대하여 개방하고,(개방을 하지 않을 경우 관련 지자체에 인정을 받아야 함) 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 관할 지자체에 통보하시기 바랍니다.(통보)

수도권서부개발처장은 관련 법령에 따라 조속한 시일내에 ◇◇
◇◇, ●●●●●에 부족한 충전시설을 설치하며,(시정) □□□□ 등
4개 시설의 충전시설에 대하여 개방하고(개방을 하지 않을 경우 관련 지자체에 인정을 받아야 함), 개방하고 있는 충전시설에 대해서는 외부에
개방표지를 부착하고 개방정보를 관할 지자체에 통보하고, 공사
관리시설(공공개발 부문)에 설치된 충전시설에 대한 개방정보를 정보
통신망을 통하여 공개하고 환경부에서 운영하는 무공해차통합누리집에
제공하시기 바랍니다.(통보)

경남지역본부장 및 강원지역본부장은 관련 법령에 따라 개방하고
있는 충전시설에 대해서는 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를
관할 지자체에 통보하시기 바랍니다.(통보)

경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역
본부장, 충북지역본부장은 관련 법령에 따라 개방하고 있지 않은 충전
시설에 대하여 개방하고,(개방을 하지 않을 경우 관련 지자체에 인정을 받아야 함)
개방할 경우 외부에 개방표지를 부착하고 개방정보를 관할 지자체에
통보하시기 바랍니다.(통보)